

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 16-10-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-019858.989.24-7
TC-019875.989.24-6
TC-020042.989.24-4

Representantes: Cássia de Carvalho Fernandes
Digital Lab de Soluções Inteligentes Ltda
Danilo Gaiozo Machado 08467896639.

Representada: Prefeitura Municipal de Barretos

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 76/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada licenciamento de sistema informatizado por tempo determinado para a gestão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) visando a modernização da administração tributária municipal, aumento de arrecadação e eficiência no combate à evasão fiscal”*.

Responsável: Paula Oliveira Lemos (Prefeita)

Subscritor do edital: Fernando Oliveira Soares (Secretário Municipal de Finanças)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Cássia de Carvalho Fernandes (OAB/SP nº 316.679), Rosangela Pedroso Tonon (OAB/SP nº 219.440).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A GESTÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PROVA DE CONCEITO. SUBJETIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS MINIMOS A SEREM APRESENTADOS E DE INFORMAÇÕES ACERCA DA ESTRUTURA DE DADOS. MODELO DE PROPOSTA. NECESSÁRIA SEGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIAIS DOS MENSAIS. HOSPEDAGEM EM NUVEM. INDISPENSABILIDADE DA SUBCONTRATAÇÃO. FALTA DE CLÁUSULAS DA LGPD. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO

**NEGATIVA DE CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE.**

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio do edital** do Pregão Eletrônico nº 76/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS** que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada licenciamento de sistema informatizado por tempo determinado para a gestão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) visando a modernização da administração tributária municipal, aumento de arrecadação e eficiência no combate à evasão fiscal”*.

1.2 Insurgiu-se **CÁSSIA DE CARVALHO FERNANDES** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) exigência de comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda municipal, não condizente com o objeto licitado¹;
- b) ausência de demonstração da capacidade técnica das proponentes;
- c) imposição de atendimento de *“praticamente 100% do objeto pretendido”* na prova de conceito², agravado pelo exíguo prazo estabelecido para sua realização;

¹ 9.14.2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

(...)

9.14.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação. 9.14.2.3.1 A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada através de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que contemplem os débitos inscritos na Dívida Ativa.

² Anexo XIII – Prova de Conceitos

(...)

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO OBJETO (PROVA DE CONCEITO -POC)

A Administração deverá garantir que o sistema pretendido possua funcionalidades específicas definidas pelo Termo de Referência. Dentro desse conceito se faz necessária especificação da metodologia que será apresentada nos itens obrigatórios, com a finalidade de garantir a funcionalidade dos seus descritivos.

O sistema pretendido deverá possuir todos as funcionalidades, características gerais conforme definidas neste Termo de Referência, além disso, todos os acessos deverão ocorrer através conforme requisitos de controle de acesso também estabelecidos neste Termo de Referência.

- d) divergência entre os objetos descritos no edital³ e no termo de referência⁴;
- e) discrepância entre o valor estimado da contratação informado no edital (R\$ 632.137,09)⁵ e o constante no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (R\$ 408.169,08).

A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) comprovar o atendimento dos requisitos obrigatórios previstos, apresentando demonstração das especificações / funcionalidades obrigatórias da solução objeto deste certame devendo ocorrer em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência.

Todos os itens e subitens mencionados neste item referem-se, exclusivamente, ao Termo de Referência.

Todos os documentos e comprovações, cujas impressões tenham sido exigidas nas demonstrações de verificação de conformidade do objeto, serão anexados ao processo que originou esta licitação.

Após aceita a oferta de menor valor, a sessão será suspensa pelo Pregoeiro. A licitante classificada em primeiro lugar deverá realizar Prova de Conceito (POC) em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de convocação formal emitida pela Contratante, visando aferir o atendimento aos requisitos previstos. A licitante terá um prazo de até 02 (dois) dias úteis para concluir a demonstração contados a partir da data predeterminada para início constante na convocação, no horário de funcionamento da Prefeitura das 9:00hs às 17:00hs com intervalo de 1:00h para almoço.

A verificação da aderência será efetuada por uma comissão constituída por servidores efetivos da Prefeitura, nas dependências da Prefeitura, que disponibilizará sala apropriada e projetor.

A comissão formada por servidores indicados pela Prefeitura, assistirá à demonstração e verificará a conformidade do sistema proposto com o Termo de Referência, sendo assegurada a presença e participação das demais licitantes a cada apresentação

A demonstração será realizada através da execução das funcionalidades em tempo real, online pela Internet, em ambiente web.

A Prefeitura disponibilizará de computador para as demonstrações. A licitante deverá apresentar o seu sistema através de acesso normal a Internet, via https (ambiente seguro), utilizando portas comuns, livres de proxies e firewalls. Não será permitida qualquer conexão direta entre bancos de dados, emulação ou uso de terminal server.

Concluída a demonstração da proponente, verificada a conformidade da proposta com o Termo de Referência, a comissão de servidores emitirá relatório comprovando ou não o atendimento das especificações obrigatórias;

Para a verificação da conformidade do sistema ofertado os procedimentos descritos nos itens e seus respectivos subitens deverão ser obrigatoriamente cumpridos. A Prova de Conceito será realizada através da execução das funcionalidades constantes no “Roteiro/Modo de Demonstração”.

As licitantes deverão comprovar atendimento dos requisitos constantes no Termo de Referência – do item 1.1.1 ao item 1.1.12.67 – e que serão exigidos na Prova de Conceito.

Caso a licitante primeira classificada não tenha atendido os requisitos constantes no Termo de Referência – do item 1.1.1 ao item 1.1.12.67 – e que serão exigidos na Prova de Conceito, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, respeitando a ordem de classificação a demonstrarem seus sistemas.

A demonstração dos itens e subitens durante a Prova de Conceito (ambiente de demonstração) não garante a aprovação automática no laudo técnico com a finalidade de emissão do Termo de Entrega Definitivo de Serviço de Implementação que será realizado pela equipe técnica da Prefeitura após os 90 (noventa) dias de implantação do software em ambiente de homologação/produção já com as bases integradas e convertidas da Prefeitura Municipal de Barretos. Somente após a aprovação dos itens e subitens em ambiente de homologação/produção que o serviço será considerado atendido e, assim, a licitante receberá o Termo de Entrega Definitivo de Serviço de Implementação.

³ 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada em licenciamento de sistema informatizado por tempo determinado para a gestão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) visando a modernização da administração tributária municipal, aumento de arrecadação e eficiência no combate à evasão fiscal

⁴ ANEXO I - Termo de Referência

JUSTIFICATIVA O objeto descrito neste Termo de Referência deve ser integrado e possuir total compatibilidade com os demais softwares da Prefeitura Municipal de Barretos. De acordo com o Decreto Federal 10.540/2020 no art. 2º ainda estabelece a definição de sistema integrado: “sistema integrado - sistema informatizado que permite a integração ou a comunicação, sem intervenção humana, com outros sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadação, contratações públicas, dentre outras”

(...)

OBJETO O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de licenciamento de uso temporário de sistema para a modernização da administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte, conforme as especificações obrigatórias descritas neste Termo de Referência. O objeto deste contrato será executado em regime de prestação de serviços mensais por preço global. A CONTRATADA deverá efetuar a prestação dos serviços conforme as determinações do contrato.

1.3 Por sua vez, **DIGITAL LAB DE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA** acrescentou as seguintes queixas:

- f) utilização de plataforma de terceiros (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil)⁶ que se mostra onerosa para a participação na disputa, eis que nela há previsão de cobrança da taxa de 1,5% sobre o valor da proposta vencedora;
- g) carência de precificação individual dos serviços iniciais de implantação/conversão, treinamento, suporte e licenciamento⁷;
- h) insuficientes disposições sobre a proteção de dados⁸, que não atendem à Lei nº 13.709/18; e
- i) inapropriado roteiro da prova de conceito⁹, que deixa de informar os requisitos funcionais a serem avaliados e ainda permite que a comissão indique

⁵ Anexo V – Planilha básica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
Item	SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	contratação de licenciamento de uso temporário de sistema para a modernização da administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte, conforme as especificações obrigatórias descritas no Termo de Referência	R\$ 632.137,09

⁶ 3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral na (www.bllcompras.com) que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA

⁷ Vide nota 5

⁸ Os novos softwares necessitam se adaptar para atender a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei 13.709/2018, permitindo assim maior segurança de informação aos dados municipais, fornecedores e cidadãos.

(...)

7.18 A nuvem onde serão hospedados os backups deve estar obrigatoriamente em território nacional, conforme Art. 33 da Lei 13.709 de Agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de dados.

⁹ PROCEDIMENTO

Ordenadas as propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto, para a comprovação do atendimento dos requisitos previstos no Termo de Referência – do item 1.1.1 ao item 1.1.12.67, a primeira classificada (e assim por diante, se necessário, por ordem de classificação) apresentará demonstração de funcionalidades dos sistemas:

a. A comissão formada por servidores efetivos da Prefeitura, indicará até 50% (cinquenta por cento) de itens de cada tópico disponível na tabela “Roteiro/Demonstração” abaixo, assistirá à demonstração e verificará a conformidade do sistema proposto com o Termo de Referência, sendo assegurada a presença e participação das demais licitantes a cada apresentação.

b. Os itens que, eventualmente não foram exigidos em demonstração, mas que estão contemplados no Termo de Referência – do item 1.1.1 ao item 1.1.12.67, deverão ser entregues de forma funcional pela futura contratada em sua totalidade dentro do prazo previsto para implantação da solução.

c. A demonstração será realizada através da execução das funcionalidades em tempo real, online pela Internet, em ambiente web.

d. A Prefeitura disponibilizará de computador para as demonstrações. A licitante deverá apresentar o seu sistema através de acesso normal a Internet, via https (ambiente seguro), utilizando portas comuns, livres de proxies e firewalls. Não será permitida qualquer conexão direta entre bancos de dados, emulação ou uso de terminal server;

até 50% (cinquenta por cento) de itens de cada tópico na demonstração, pois, a seu ver, deveria ser exigido o atendimento de todos eles.

1.4 A seu turno, **DANILO GAIOZO MACHADO 08467896639** asseverou tratar-se de versão revisada do ato convocatório, na qual remanescem, a seu ver, algumas das falhas apontadas nos autos do TC-020685.989.23-8.

Assim, aduziu continuarem ausentes requisitos essenciais no Roteiro de Avaliação da Prova de Conceito, além de subjetividade na definição dos itens a serem demonstrados, cuja escolha será feita a exclusivo critério da Comissão da Prefeitura.

Afirmou permanecer a omissão acerca dos dados atuais para a migração, como “*estrutura de dados*”, “*dicionário de dados*” ou “*arquivos com layout previamente estabelecido*”.

Fez coro à queixa contra a carência de precificação individual dos serviços iniciais de implantação/conversão, treinamento, suporte e licenciamento¹⁰.

Por outro lado, alegou haver inovação na exigência de fornecimento de hospedagem em nuvem¹¹ sem permitir a subcontratação.

e. Concluída a demonstração da proponente, verificada a conformidade da proposta com o Termo de Referência, a comissão de avaliação emitirá relatório comprovando ou não o atendimento das especificações obrigatórias em até 03 (três) dias úteis a contar da finalização da Prova de Conceito.

f. Caso a licitante primeira classificada não tenha atendido as especificações obrigatórias e subitens o Pregoeiro convocará as demais licitantes, respeitando a ordem de classificação a demonstrarem seus sistemas.

g. Não será exigido na Prova de Conceito a demonstração de tópicos especiais, nos termos do Termo de Referência deste edital.

¹⁰ Vide nota 7

¹¹ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

Especificações preliminares O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem web e deverá ser hospedado na nuvem da CONTRATADA.

(...)

6. Requisitos Mínimos Gerais 6.1 O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem web e deverá ser hospedado na nuvem da CONTRATADA, a qual deverá arcar com todos os custos de hospedagem

1.5 Os expedientes foram distribuídos por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada nos TC-020685.989.23-8, TC-020692.989.23-9, TC-020716.989.23-1 e TC-020824.989.23-0, nos quais o E. Plenário, em sessão de 06-12-2023, acolhendo voto do e. Conselheiro RENATO MARTINS COSTA, considerou parcialmente procedentes as impugnações, determinando as seguintes correções no instrumento convocatório:

- a) retificar a redação do item 9.9.3, para que a análise da capacitação retrospectiva não elimine experiências atestadas por pessoas jurídicas de direito privado;*
- b) corrigir a redação do item 9.11.1, conformando-o ao teor da Súmula nº 50 deste E. Tribunal;*
- c) aprimorar as regras concernentes à Prova de Conceito, a fim de que a aferição da amostra do sistema ofertado efetivamente se limite ao essencial para atendimento das finalidades almejadas, atendo-se ao uso de critérios objetivos de avaliação, não se descuidando, ainda, de eliminar as inconsistências e as demandas excessivas constatadas na manifestação da Assessoria Técnica;*
- d) fornecer informações complementares acerca dos dados atuais, tais como: “estrutura de dados”; e “dicionário de dados” ou “arquivos com layout previamente estabelecido”;*
- e) rever a planilha do Modelo de Proposta, a fim de viabilizar a identificação do custo dos serviços de engenharia reversa e hospedagem em datacenter, bem como reavaliar as unidades de medida de cada serviço; e,*
- f) eliminar divergências, inconsistências e erros redacionais identificados em partes do Texto Convocatório.*

1.6 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida por este E. Plenário.

Na oportunidade, foram solicitados esclarecimentos acerca da exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial¹², por exceder o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21

1.7 Notificada, a **Representada** asseverou que a maioria dos licitantes deste segmento de mercado teria suas atividades econômicas

¹² 9.15 Qualificação Econômico-Financeira:

9.15.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

relacionadas à prestação de serviços e venda de produtos, o que não impediria as licitantes de apresentarem declaração de não ter fato gerador de tributos estaduais.

Em relação à capacidade técnica, obtemperou que o edital, ao prever a realização de Prova de Conceito (POC), estabeleceu a *“exigência mínima, a expertise, os atributos e as aptidões necessárias ao bom cumprimento das obrigações para o fornecimento do serviço”*. Nesse sentido, acrescentou ter tido o cuidado de não impor certificações desnecessárias, a fim de não comprometer a competitividade da licitação.

Especificamente quanto à prova de conceito, defendeu que a página 175 do edital deixaria claro o procedimento a ser adotado, consistente na demonstração de aderência de 50% de itens de cada tópico disponível na tabela “Roteiro/Demonstração”. Ademais, aduziu ser suficiente o prazo de 02 (dois) dias úteis para essa finalidade.

No que tange ao uso de plataforma particular para a realização do procedimento, apresentou documento elaborado pela BLL Compras, em que defende haver expressa autorização legal para uso de plataformas disponíveis no mercado. Apontou, também, que existem *“diversas ferramentas para o auxílio ao Órgão Público e Fornecedores, para a elaboração e sucesso no procedimento licitatório, possuindo facilidade no acesso público, na localização de informações dos processos licitatórios publicados, a facilidade no cadastro dos usuários, tanto aos órgãos públicos, como para fornecedores”*. Expôs, ainda, quais as opções de planos para o fornecedor que quiser usar o sistema.

1.8 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Destacou, inicialmente, que a nova versão editalícia se pauta na Lei nº 14.133/21, afastando qualquer preclusão decorrente do certame anterior, processado sob a égide das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02.

No mérito, afastou a crítica à regularidade fiscal perante a Fazenda estadual, sem prejuízo de recomendar que o edital passe a prever que ela se dê também *“junto à Fazenda municipal, tendo em vista que as operações de licenciamento do direito de uso de software sofrem incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN”*.

De igual forma, embora reconheça a improcedência da queixa relacionada à ausência de habilitação técnica, entendeu que seria recomendável incluí-la, caso retomada a contratação pretendida.

Sublinhou a necessidade de ampla revisão nas cláusulas que tratam da prova de conceito. Observou que, *“dos treze módulos que integrarão a solução almejada apenas um (‘Nota Fiscal Barretense – Tópico Especial’) não foi selecionado para compor o roteiro de avaliação, resultando na equivocada busca pelo atendimento da quase totalidade do objeto, hipótese recorrentemente censurada no âmbito deste Tribunal”*. Outrossim, avaliou que deve ser excluída a *“previsão editalícia que autoriza a comissão de servidores a indicar ‘até 50% (cinquenta por cento) de itens de cada tópico disponível’, a fim de assegurar a objetividade e imparcialidade no exame”*.

Ressaltou, ainda, que a omissão quanto à possibilidade de subcontratar a hospedagem do sistema em nuvem encontra-se em descompasso com a jurisprudência desta Corte.

Entendeu que o fato de a Administração reconhecer não ter sido disponibilizada a estrutura de migração de dados e a individualização do modelo de planilha orçamentária, *“não só conduz à procedência das insurgências, como revela o descaso com a decisão plenária proferida nos autos do TCS-020685.989.23-8 e outros”*, o que impõe a aplicação de multa.

De outro modo, quanto ao uso da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, ponderou que *“a escolha pela plataforma recai sobre o juízo discricionário administrativo”*.

Salientou, a necessidade de que a Administração aprimore “as descrições do objeto presentes ao longo do texto editalício, deixando evidente a necessidade pública a ser satisfeita, conformar o próximo Plano de Contratações Anual – PCA ao valor estimado da contratação e, em virtude da manipulação de dados fiscais sujeitos a sigilo, estabelecer regras com o intuito de assegurar o cumprimento da Lei Geral de Proteção e Dados – LGPD”.

Outrossim, apontou que deverá ser retirada a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial e extrajudicial, por falta de amparo na nova Lei de Licitações.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS** pretende a “contratação de empresa especializada licenciamento de sistema informatizado por tempo determinado para a gestão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) visando a modernização da administração tributária municipal, aumento de arrecadação e eficiência no combate à evasão fiscal”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, afasto desse juízo de reprovação a crítica ao uso da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, pois a Lei 14.133/21 não veda o uso de plataformas de terceiros para realização de torneios eletrônicos, ao contrário, o § 1º do artigo 175 estabelece que, “desde que mantida a integração com o

PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento”.

Ademais, de acordo com a Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, dentre os diversos planos disponíveis às interessadas, o mencionado na exordial corresponde ao “Plano Taxa Variável”, que impõe, exclusivamente à vencedora, o pagamento de taxa por sucesso de 1,5% (um e meio por cento), limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, situação que não imprime qualquer caráter restritivo ou ônus intransponível à participação de interessadas na disputa, conforme já decidido por este Plenário nos autos dos TCS- 011340.989.19-3 e 011630.989.19-2¹³.

2.3 Outrossim, o posicionamento desta Corte, que considero prevalecer com as disposições da Nova Lei de Licitações, firmou-se no sentido de não haver ilegalidade na requisição genérica de prova de regularidade fiscal, nos moldes do que, inclusive, preceitua o artigo 68, inciso III, da Lei nº 14.133/21, cabendo à licitante demonstrar sua regularidade perante os tributos que incidam sobre a sua atividade.

De todo modo, entendo pertinente alertar a Administração para que, na análise dos documentos de habilitação, circunscreva-se a aferir a regularidade fiscal dos tributos compatíveis com o objeto licitado, possibilitando que as licitantes apresentem, se for o caso, certidão de isenção ou não incidência de tributos estaduais.

Necessário ressaltar que, a despeito das controvérsias acerca da tributação de softwares, o atual posicionamento do STF considera incidir sobre a atividade imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN. Assim, com o Órgão Ministerial, entendo pertinente recomendar à Administração que passe a exigir regularidade junto à Fazenda municipal.

¹³ Sessão Plenária de 03-07-19. De minha relatoria.

2.4 De igual modo, insubsistente a queixa direcionada à ausência de demonstração da capacidade técnica das proponentes, pois a Administração, fazendo jus da faculdade que lhe confere o § 3º do artigo 67 da Lei 14.133/21, optou por impor a realização da Prova de Conceito para esse fim.

2.5 Aliás, grande parte das impugnações dizem respeito justamente à demonstração do sistema, que merece ser amplamente revista.

Nesse sentido, bem observou o MPC que, *“dos treze módulos que integrarão a solução almejada apenas um (‘Nota Fiscal Barretense – Tópico Especial’) não foi selecionado para compor o roteiro de avaliação, resultando na equivocada busca pelo atendimento da quase totalidade do objeto”*.

Assim, a cláusula que prevê que a comissão de servidores pode indicar *“até 50% (cinquenta por cento) de itens de cada tópico disponível”*, ao contrário do defendido pela Representada, acaba por exigir que a empresa detenha todas as funcionalidades, dos doze módulos listados, preparadas para a apresentação, pois não lhe é possível saber, de antemão, quais deles serão escolhidos para análise.

Esse cenário, impõe, ainda que por via transversa, atendimento a elevado nível de itens obrigatórios, em desrespeito às reiteradas decisões desta Corte, no sentido de que deve ser solicitada apenas a demonstração das funcionalidades essenciais à análise do sistema ofertado.

Destarte, necessário que o edital seja revisto para excluir a previsão editalícia que autoriza a comissão de servidores a indicar aleatoriamente os itens a serem demonstrados, passando a estabelecer critérios objetivos para a avaliação do software, com a indicação clara e precisa dos requisitos mínimos que deverão ser apresentados pela vencedora, limitando-os àqueles relevantes.

2.6 Além da questão relacionada à prova de conceito, que já havia sido objeto de determinação por esta Plenário no exame da versão anterior do edital, remanescem as queixas relacionadas à omissão acerca de estrutura de dos dados atuais para a migração, como “*estrutura de dados*”, “*dicionário de dados*” ou “*arquivos com layout previamente estabelecido*” e à carência de precificação individual dos serviços iniciais de implantação/conversão, treinamento, suporte e licenciamento.

Nesse sentido, encurto razões para reproduzir trecho do quanto decidido nos autos dos TC-020685.989.23-8, TC-020692.989.23-9, TC-020716.989.23-1 e TC-020824.989.23-0:

“Valho-me, mais uma vez, das considerações trazidas pela Assessoria especializada que, em face das alterações promovidas no Texto Editalício, destacou a necessidade de serem disponibilizadas no Edital informações complementares acerca dos dados atuais, tais como: “estrutura de dados”, o “dicionário de dados” ou “arquivos com layout previamente estabelecido”, assim como de viabilizar a identificação do custo do serviço de engenharia reversa.

Do mesmo modo, reitero a determinação de revisão do Modelo de Proposta Comercial, a fim de que os serviços de hospedagem configurem itens individualizados, condizente com a autonomia assegurada no Edital, que admite a subcontratação.

Ademais, cabe na oportunidade novamente aproveitar a observação feita pela Assessoria Técnica para instar a Prefeitura a reavaliar as unidades de medida de cada serviço, uma vez que:

“[...] os serviços de implantação, que incluem a migração de dados, os de treinamento e os de customização, são serviços de escopo, inexistindo relação entre o prazo máximo para a execução de cada um deles, estabelecidos em meses ou em dias, e a correspondente medição, que supostamente se pretenderia realizar a cada mês.”

Em razão disso, incumbe à Administração estipular formato de remuneração condizente com método objetivo e adequado para medir o andamento de cada serviço, para que não haja o risco de pagamentos por atividades que não foram efetivamente prestadas”.

2.7 Afora isso, de forma a compatibilizar o edital à jurisprudência desta Corte, deve ser possibilitada a subcontratação dos serviços de fornecimento de hospedagem em nuvem.

2.8 Ademais, tratando-se de atividade que envolve informações sensíveis dos contribuintes e da Administração, primordial que seja incluída cláusula acerca do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

2.9 Deve, ainda, ser corrigida a divergência entre os objetos descritos no edital e no termo de referência, bem como a discrepância entre o valor estimado da contratação informado no edital e o constante no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

2.10 Por fim, deve ser excluída a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, por exceder o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21

2.11 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para:

- a) estabelecer apenas a demonstração das funcionalidades essenciais à análise do produto ofertado, indicando os requisitos mínimos a serem observados durante o procedimento;
- b) incluir informações *complementares acerca dos dados atuais, tais como: “estrutura de dados”, e “dicionário de dados” ou “arquivos com layout previamente estabelecido”;*
- c) rever a planilha do Modelo de Proposta, a fim de segregar as etapas de iniciais de implantação dos “serviços de licenciamento”, com a atribuição individualizada dos valores correspondentes;

- d) dispor expressamente sobre a possibilidade de subcontratação dos serviços de fornecimento de hospedagem em nuvem;
- e) incluir cláusula acerca do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados;
- f) corrigir a divergência entre os objetos descritos no edital e no termo de referência;
- g) eliminar a discrepância entre o valor estimado da contratação informado no edital e o constante no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; e
- h) excluir a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial

Recomendo, outrossim, que avalie a pertinência de passar a exigir regularidade junto à Fazenda municipal.

Alerto, ainda, que a Comissão de Licitação deve se limitar, na análise dos documentos de habilitação, a aferir a regularidade fiscal dos tributos compatíveis com o objeto licitado, possibilitando que as licitantes apresentem, se for o caso, certidão de isenção ou não incidência de tributos estaduais.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Proponho, ainda, a aplicação da pena de multa à Responsável — Paula Oliveira Lemos (Prefeita Municipal) —, nos termos do artigo 104, § 1º, da Lei Complementar estadual nº 709/93, por descumprimento de decisão deste Tribunal, fixando-a no equivalente pecuniário a 100 (cem) UFESP's, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente decisão.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO